

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров
ООО «Децентрализованная
торговая система»
Протокол № 1 от «17» ноября
2025 г.

**ПРАВИЛА ДОПУСКА
К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ НА
ТОВАРНОМ РЫНКЕ ООО «ДТС»**

г. Москва, 2025 год

Оглавление

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)	3
Статья 01.01. Термины и определения.....	3
РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
Статья 02.01. Назначение Правил допуска	4
Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска	4
Статья 02.03. Порядок обмена документами в электронной форме.....	4
Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов в электронной форме.....	4
Статья 02.05. Требования к способам идентификации Участников торгов и ее периодичности	5
Статья 02.06. Права и обязанности Участников торгов	5
Статья 02.07. Заверения об обстоятельствах.....	6
РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ	6
Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов	6
РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ ТОВАРАМИ	7
Статья 04.01. Требования для предоставления допуска к организованным торгам товарами.....	7
Статья 04.02. Порядок предоставления допуска к организованным торгам товарами.....	7
РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ	8
Статья 05.01. Регистрация Участников торгов.....	8
РАЗДЕЛ 07. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ ТОВАРАМИ	8
Статья 07.01. Приостановление допуска Участника торгов к организованным торгам.....	8
Статья 07.02. Прекращение допуска Участника торгов к организованным торгам	9
Статья 07.03. Возобновление допуска Участника торгов к организованным торгам	10
Статья 07.04. Формирование реестра Участников торгов	10
РАЗДЕЛ 08. СБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА	10
Статья 08.01. Сбор за организацию торгов	10
Статья 08.02. Абонентская плата	11
РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ	11
Статья 09.01. Порядок осуществления контроля.....	11
РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ.....	11
Статья 10.01. Меры воздействия, применяемые к Участникам торгов	11
Статья 10.02. Требования к Участникам торгов (Кандидатам), направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности.....	12
РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ.....	12
Статья 11.01. Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»	12
Статья 11.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению конфликтной ситуации	13
Статья 11.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения	13
Статья 11.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра	13
РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	13
Статья 12.01. Ответственность Торговой системы	14
Статья 12.02. Антикоррупционные условия.....	14
Приложение 01	15
Приложение 02	16

РАЗДЕЛ 01. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ (ГЛОССАРИЙ)

Статья 01.01. Термины и определения

1. В целях настоящих Правил допуска к организованным торгам на товарном рынке ООО «ДТС» (далее - Правила допуска) применяются следующие термины и определения:

Банк-партнер	Кредитная организация (банк), с которым Торговой системой заключен договор об информационно-технологическом взаимодействии для реализации сервиса Банк ID.
Договор об оказании услуг	Договор об оказании услуг по проведению организованных торгов.
Допуск к организованным торгам товарами	Обеспечение Торговой системой возможности Участникам торгов участвовать в организованных торгах товарами.
Идентификатор Участника торгов (Идентификатор)	Уникальный буквенно-цифровой код Участника торгов, необходимый для получения доступа к организованным торгам товарами в порядке, предусмотренном Правилами допуска.
Идентификация	Установление лица при заключении Договора об оказании услуг.
Кандидат в Участники торгов (Кандидат)	Лицо, представившее документы для предоставления допуска к организованным торгам товарами.
Категория Участников торгов (Категория)	Группа участников торгов, которым установлены одинаковые требования к таким участникам торгов, а также одинаковые права и обязанности таких участников торгов.
Код Участника торгов	Уникальный буквенно-цифровой код, который присваивается Торговой системой Участнику торгов в соответствии с требованиями нормативных актов в сфере финансовых рынков, в том числе нормативных актов Банка России, а также настоящими Правилами допуска.
Правила торгов	Документ «Правила организованных торгов на товарном рынке ООО «ДТС».
Система торгов	Программное обеспечение, программно-технические средства, информационно-коммуникационные средства связи, с помощью которых обеспечивается проведение организованных торгов товарами.
Банк ID	Сервис аутентификации Банка-партнера.
Список одобренных юрисдикций	Список иностранных государств, зарегистрированные в которых иностранные юридические лица могут быть Участниками торгов.

2. Термины, специально не определенные в Правилах допуска, используются в значениях, установленных законами и иными нормативными актами Российской Федерации, Правилами торгов.

РАЗДЕЛ 02. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 02.01. Назначение Правил допуска

1. Правила допуска разработаны в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с нормативными актами Банка России.
2. Правила допуска определяют требования к Участникам торгов, требования к способам и периодичности идентификации Участников торгов, порядок допуска лиц к участию в организованных торгах товарами.
3. Все приложения к Правилам допуска являются их неотъемлемой частью.

Статья 02.02. Порядок утверждения, внесения изменений и вступления в силу Правил допуска

1. Правила допуска и вносимые в них изменения принимаются Торговой системой и подлежат регистрации в Банке России.
2. Правила допуска и вносимые в них изменения, в том числе принятие Правил допуска в новой редакции, раскрываются Торговой системой путем размещения на Сайте торговой системы после их регистрации в Банке России.

Статья 02.03. Порядок обмена документами в электронной форме

Если иное не предусмотрено Правилами допуска, обмен документами в электронной форме между Участниками торгов (Кандидатами) и Торговой системой осуществляется в соответствии с Правилами торгов.

Статья 02.04. Порядок оформления и предоставления документов в электронной форме

1. Участник торгов (Кандидат) предоставляет документы в электронной форме, оформленные в соответствии с Приложением №2 к Правилам допуска.
2. Торговая система вправе отказать Участнику торгов (Кандидату) в рассмотрении предоставляемых документов в следующих случаях:
 - а) несоответствие предоставляемых документов Формам документов, в том числе требованием по их оформлению;
 - б) некомплектность предоставляемых документов;
 - в) недостоверность предоставляемых документов.
3. В случае если документы, предоставляемые Участником торгов (Кандидатом) в Торговую систему, содержат сведения о персональных данных физических лиц, обработка указанных сведений осуществляется Торговой системой без согласия таких физических лиц (субъектов персональных данных) в соответствии с Законодательством Российской Федерации в области персональных данных и (или) Участник торгов (Кандидат) заверяет Торговую систему в том, что им получены необходимые согласия таких физических лиц (субъектов персональных данных) на обработку персональных данных Торговой системой.
4. Участник торгов (Кандидат) обязуется предоставить Торговой системе по ее

требованию полученные им согласия физических лиц (субъектов персональных данных) на обработку персональных данных, указанные в пункте 3 настоящей статьи.

5. Участник торгов (Кандидат) подтверждает, что уведомил указанных в пункте 3 настоящей статьи физических лиц (субъектов персональных данных) об осуществлении обработки их персональных данных Торговой системой.

Статья 02.05. Требования к способам идентификации Участников торгов и ее периодичности

1. Идентификация Участника торгов (Кандидата) осуществляется на основании документов (сведений), предоставленных Участником торгов (Кандидатом) с использованием сервиса Банк ID.
2. Торговая система вправе использовать документы (сведения), полученные с использованием сервиса Банк ID, только при условии, что Участник торгов (Кандидат) является клиентом Банка-партнера на момент проведения его идентификации.
3. К участию в организованных торгах товарами могут быть допущены индивидуальные предприниматели и юридические лица.
4. Идентификация Участника торгов (Кандидата) считается пройденной с момента присвоения Участнику торгов (Кандидату) Идентификатора Участника торгов.
5. В качестве Идентификатора Участника торгов используется его цифровой код (идентификатор) клиента, присвоенный Банком-партнером и предоставленный Участником торгов (Кандидатом) с использованием сервиса Банк ID.
6. Периодичность идентификации Участника торгов составляет один раз в год, но не позднее 10 рабочих дней с даты изменения документов (сведений), предоставляемых Участником торгов (Кандидатом) с использованием сервиса Банк ID. При этом Торговая система актуализирует Код Участника торгов не позднее следующего рабочего дня со дня получения указанных документов (сведений).
7. Аннулирование Идентификатора Участника торгов осуществляется в случае прекращения допуска к организованным торгам товарами Участника торгов.

Статья 02.06. Права и обязанности Участников торгов

1. Участник торгов вправе:
 - а) участвовать в организованных торгах товарами в соответствии с Правилами допуска и Правилами торгов;
 - б) получать информацию об итогах торгов в соответствии с Правилами торгов;
 - в) иметь доступ к информации, раскрываемой Торговой системой в соответствии с Правилами торгов;
 - г) направлять Торговой системе предложения, в том числе о допуске

товаров к организованным торгам товарами.

2. Участник торгов обязан:

- а) участвовать в организованных торгах товарами, в том числе исполнять свои обязательства, связанные с участием в организованных торгах, с соблюдением условий, определенных Правилами торгов и Правилами допуска;
- б) соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Правилами допуска и Правилами торгов;
- в) своевременно и в полном объеме оплачивать Сбор за организацию торгов, Абонентскую плату и иные платежи, устанавливаемые Торговой системой в соответствии с Правилами торгов.

Статья 02.07. Заверения об обстоятельствах

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса РФ Участник торгов (Кандидат) заверяет Торговую систему о следующих обстоятельствах: для получения допуска к участию в организованных торгах Участником торгов (Кандидатом) получены необходимые решения органов управления (третьих лиц) об одобрении, согласия, получение которых регламентировано законодательством, уставом, иными документами, регулирующими деятельность Участника торгов (Кандидата).
2. В случае если указанные в части 1 настоящей статьи заверения были нарушены и (или) на момент получения допуска к участию в организованных торгах товарами и (или) в период участия в организованных торгах были недействительными и (или) недостоверными, Торговая система вправе прекратить допуск к участию в организованных торгах товарами и (или) взыскать убытки и расходы Торговой системы, возникшие вследствие такого нарушения и (или) недействительности и (или) недостоверности указанных заверений, в том числе связанные с возмещением Торговой системой убытков третьим лицам и (или) выплатой штрафов в связи с урегулированием претензий третьих лиц.

РАЗДЕЛ 03. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К УЧАСТНИКАМ ТОРГОВ

Статья 03.01. Требования, предъявляемые к Участникам торгов

1. Участниками торгов могут быть только лица, отвечающие требованиям Правил допуска.
2. Участники торгов подразделяются на категории в зависимости от предъявляемых к ним требований, а также их прав и обязанностей, устанавливаемых Правилами допуска и Правилами торгов.
3. Торговая система определяет следующие категории Участников торгов:
 - а) категория «Резидент» - Участник торгов, являющийся юридическим лицом, созданным в соответствии с законодательством Российской

Федерации и (или) индивидуальным предпринимателем, зарегистрированным в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- б) категория «Нерезидент» - Участник торгов, являющийся иностранным юридическим лицом, зарегистрированным в одной из стран, входящих в Список одобренных юрисдикций, действующие от своего имени и за свой счет или за счет клиента, являющегося иностранным лицом.
4. Список одобренных юрисдикций и вносимые в него изменения принимаются Торговой системой и раскрываются на Сайте торговой системы не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения Торговой системы.

РАЗДЕЛ 04. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОПУСКА К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ ТОВАРАМИ

Статья 04.01. Требования для предоставления допуска к организованным торгам товарами

1. Для получения допуска к организованным торгам товарами Кандидат обязан выполнить следующие условия:
 - а) пройти идентификацию в соответствии со статьей 02.05 Правил допуска;
 - б) оплатить Торговой системе Абонентскую плату.
2. Безусловным принятием (акцептом) Кандидатом условий Договора об оказании услуг по проведению организованных торгов, определенных Торговой системой в Приложении 01 к Правилам допуска, считается получение (предоставление) Кандидатом (Кандидату) допуска к организованным торгам в соответствии с Правилами допуска. Договор об оказании услуг об оказании услуг по проведению организованных торгов является договором присоединения.
3. В случае если Кандидат является лицом, действующим в интересах и за счет других лиц, он обязан уведомить об этом Торговую систему для включения в список участников торгов товарами в качестве лица, действующего в интересах и за счет других лиц.

Статья 04.02. Порядок предоставления допуска к организованным торгам товарами

1. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты выполнения Кандидатом требований для предоставления допуска к организованным торгам товарами, предусмотренных статьей 04.01 Правил допуска, Торговая система принимает решение о предоставлении Кандидату допуска к организованным торгам товарами либо принимает решение об отказе в предоставлении Кандидату допуска к организованным торгам товарами без объяснения причин.

2. Допуск к организованным торгам товарами считается предоставленным на 5 (пятый) рабочий день после дня принятия соответствующего решения Торговой системы.
3. Информация о предоставлении Кандидату допуска к организованным торгам товарами раскрывается на Сайте торговой системы не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения Торговой системы.

РАЗДЕЛ 05. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ТОРГОВ

Статья 05.01. Регистрация Участников торгов

1. При получении допуска к организованным торгам товарами Торговая система присваивает Участнику торгов Категорию участника торгов и Код Участника торгов.
2. Торговая система извещает Участника торгов о присвоении ему Торговой системой Категории участника торгов и Кода Участника торгов путем направления соответствующего извещения в порядке, установленном статьей 02.03 Правил допуска.

РАЗДЕЛ 07. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОПУСКА К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ ТОВАРАМИ

Статья 07.01. Приостановление допуска Участника торгов к организованным торгам

1. Под приостановлением допуска Участника торгов к организованным торгам товарами понимается приостановление приема Торговой системой Заявок Участника торгов.
2. Торговая система вправе приостановить допуск Участника торгов к организованным торгам товарами при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
 - а) невыполнение Участником торгов требований Правил допуска и Правил торгов, в том числе невыполнение Участником торгов решений, принятых Торговой системой в соответствии с Правилами допуска и Правилами торгов;
 - б) получение информации о неисполнении Участником торгов условий Договора купли-продажи, предусмотренных Правилами торгов;
 - в) использование Участником торгов информации Торговой системы с нарушением порядка, установленного Правилами торгов;
 - г) несоблюдение Участником торгов обязательств по предоставлению Торговой системе информации в соответствии с требованиями Правил допуска и Правил торгов;
 - д) получение Торговой системой информации о принятии в отношении Участника торгов любой из мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации или страны

- регистрации Участника торгов о несостоятельности (банкротстве);
- е) нарушение Участником торгов требований законодательства Российской Федерации, в том числе требований нормативных актов Банка России, или страны регистрации Участника торгов;
 - ж) неисполнение Участником торгов обязанностей по оплате услуг Торговой системы;
 - з) принятие Участником торгов решения о реорганизации или реорганизация Участника торгов (за исключением случаев, когда реорганизация Участника торгов влечет прекращение его деятельности);
 - и) наступление иных обстоятельств, требующих приостановления допуска Участника торгов к организованным торгам товарами в соответствии с Правилами торгов, Правилами допуска и законодательством Российской Федерации или страны регистрации Участника торгов.
3. Допуск Участника торгов к организованным торгам товарами приостанавливается с даты принятия Торговой системой решения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Приостановление допуска Участника торгов к организованным торгам осуществляется на срок до устранения оснований приостановления такого допуска.
5. Информация о приостановлении Участнику торгов допуска к организованным торгам товарами раскрывается на Сайте торговой системы не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения Торговой системы.

Статья 07.02. Прекращение допуска Участника торгов к организованным торгам

1. Под прекращением допуска к организованным торгам товарами понимается прекращение приема Торговой системой Заявок Участника торгов.
2. Торговая система прекращает Участнику торгов допуск к организованным торгам товарами при наличии хотя бы одного из следующих оснований:
- а) ликвидация Участника торгов или прекращение его деятельности в случае реорганизации (за исключением преобразования) в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации или страны регистрации Участника торгов;
 - б) принятие арбитражным судом решения о введении в отношении Участника торгов любой из процедур банкротства в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации или страны регистрации Участника торгов;
 - в) поступление в Торговую систему заявления от Участника торгов о прекращении его допуска к организованным торгам товарами;
 - г) длительность приостановления допуска Участника торгов к организованным торгам товарами превышает срок 12 месяцев.

3. Допуск Участника торгов к организованным торгам товарами прекращается с даты принятия Торговой системой решения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи.
4. Информация о прекращении Участнику торгов допуска к организованным торгам товарами раскрывается на Сайте торговой системы не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения Торговой системы.

Статья 07.03. Возобновление допуска Участника торгов к организованным торгам

1. Под возобновлением приостановленного ранее допуска Участника торгов к организованным торгам товарами понимается возобновление приема Торговой системой Заявок Участника торгов.
2. Возобновление допуска Участника торгов к организованным торгам товарами осуществляется в случае устранения оснований приостановления такого допуска с даты принятия Торговой системой соответствующего решения.
3. Информация о возобновлении Участнику торгов допуска к организованным торгам товарами раскрывается на Сайте торговой системы не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня принятия соответствующего решения Торговой системы.

Статья 07.04. Формирование реестра Участников торгов

1. Торговая система ведет реестр Участников торгов в соответствии с нормативными актами Банка России в электронной форме. При этом реестр Участников торгов позволяет составлять выписки из него на любую дату и за любой период.
2. При формировании реестра Участников торгов и (или) составлении выписки из реестра Участников торгов Торговая система использует документы (сведения), предоставленные Участников торгов (Кандидатом) с использованием сервиса Банк ID. Доступ к таким документам (сведениям), осуществляется с помощью интерфейсов сервиса Банк ID на основании Идентификатора Участников торгов без промежуточного хранения таких документов (сведений) в Торговой системе.

РАЗДЕЛ 08. СБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ТОРГОВ, АБОНЕНТСКАЯ ПЛАТА

Статья 08.01. Сбор за организацию торгов

1. За услуги по проведению организованных торгов Торговой системой Участник торгов уплачивает Сбор за организацию торгов в порядке и размере, определенном Правилами торгов.
2. Переменная часть Сбора за организацию торгов уплачивается Участниками торгов ежемесячно не позднее десятого рабочего дня после окончания

прошедшего календарного месяца в соответствии с выпиской из Реестра договоров за прошедший календарный месяц.

3. Счета на оплату переменной части Сбора за организацию торгов Торговой системой не выставляются.
4. Фиксированная часть Сбора за организацию торгов уплачивается Участниками торгов в составе Абонентской платы.

Статья 08.02. Абонентская плата

1. Торговая система взимает со всех Участников торгов Абонентскую плату. Абонентская плата устанавливается Торговой системой в следующем размере:
 - а) для Участников торгов категории «Резидент» в размере 1000 рублей, включая вознаграждение за услуги по допуску к организованным торгам товарами в размере 700 рублей;
 - б) для Участников торгов категории «Нерезидент» в размере 10000 рублей, включая вознаграждение за услуги по допуску к организованным торгам товарами в размере 9700 рублей.
2. Абонентская плата уплачивается Участниками торгов ежегодно за текущий календарный год не позднее десятого рабочего дня после начала текущего календарного года и (или) Кандидатом при получении допуска к организованным торгам товарами.
3. Счета на оплату Абонентской платы Торговой системой не выставляются.

РАЗДЕЛ 09. КОНТРОЛЬ ЗА УЧАСТНИКАМИ ТОРГОВ

Статья 09.01. Порядок осуществления контроля

1. Торговая система осуществляет контроль за соответствием Участников торгов требованиям, установленным Правилами торгов и Правилами допуска, соблюдением Участниками торгов указанных правил.
2. Контроль за Участниками торгов осуществляется в том числе путем сбора сведений, предоставленных Участниками торгов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Правил допуска, информации о существенных фактах и событиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 10. МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Статья 10.01. Меры воздействия, применяемые к Участникам торгов

3. Торговой системой как организатором торговли, осуществляющим функции контроля в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России, к Участникам торгов, допустившим нарушение законодательства Российской Федерации, Правил торгов и Правил допуска, могут быть применены следующие меры

воздействия:

- а) приостановление допуска к организованным торгам товарами;
 - б) прекращение допуска к организованным торгам товарами.
4. Информация о выявленном Торговой системой нарушении, допущенном Участником торгов, раскрывается на Сайте торговой системы не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты выявления такого нарушения (за исключением нарушений, которые были в указанный срок устранены).
 5. Информация о применении Торговой системой мер воздействия в отношении Участника торгов раскрывается на Сайте торговой системы не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты принятия Торговой системой такого решения.

Статья 10.02. Требования к Участникам торгов (Кандидатам), направленные на добросовестное осуществление ими профессиональной деятельности

1. Участники торгов (Кандидаты) должны добросовестно осуществлять профессиональную деятельность в Торговой системе, при этом воздерживаться от необоснованных обращений, заявлений, жалоб и иных действий, влекущих за собой негативные последствия для других Участников торгов (Кандидатов), а также для Торговой системы (далее - недобросовестное поведение).
2. Конфликтными ситуациями признаются ситуации, которые могут возникнуть между Участниками торгов (Кандидатами), а также между Участниками торгов (Кандидатами) и Торговой системой при нарушении Правил торгов и Правил допуска и (или) в связи с ними, а также в связи с заключением Договоров купли-продажи на организованных торгах товарами.
3. Недобросовестное поведение Участников торгов (Кандидатов), а также несоблюдение ими порядка рассмотрения конфликтных ситуаций является нарушением Правил допуска.

РАЗДЕЛ 11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ

Статья 11.01. Передача споров на разрешение в Арбитражном центре при Общероссийской общественной организации «Российский союз промышленников и предпринимателей»

1. Все конфликтные ситуации подлежат рассмотрению и разрешению в порядке арбитража (третейского разбирательства), администрируемого Арбитражным центром при Российском союзе промышленников и предпринимателей (далее – Арбитражный центр) в соответствии с его Регламентом, действующим на момент подачи искового заявления.
2. Передача конфликтных ситуаций на разрешение в Арбитражный центр возможна только после соблюдения предварительного претензионного порядка урегулирования споров. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения ответа в течение 7 (семи) дней с

момента получения претензии заявитель вправе предъявить иск в Арбитражный центр.

3. Решения Арбитражного центра являются для спорящих сторон окончательными и обязательными для исполнения.
4. Неисполненное добровольно решение Арбитражного центра подлежит принудительному исполнению в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством страны места принудительного исполнения и международными соглашениями.

Статья 11.02. Обязанность спорящих сторон содействовать быстрому и справедливому разрешению конфликтной ситуации

1. Спорящая сторона обязана предпринимать все возможные усилия, направленные на то, чтобы возникшая конфликтная ситуация была разрешена в максимально короткий срок. С этой целью спорящая сторона обязана обеспечивать своевременное предоставление в Арбитражный центр объяснений по делу, доказательств и иных документов и (или) материалов, необходимых для рассмотрения конфликтной ситуации.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры рассмотрения конфликтной ситуации в Арбитражном центре.

Статья 11.03. Обязанность спорящих сторон способствовать заключению и исполнению мирового соглашения

1. Спорящая сторона в случае передачи конфликтной ситуации на разрешение в Арбитражный центр обязана прилагать усилия, способствующие разрешению конфликтной ситуации путем заключения мирового соглашения.
2. В случае завершения разбирательства по конфликтной ситуации заключением мирового соглашения спорящая сторона обязана добросовестно и неукоснительно исполнять заключенное мировое соглашение.

Статья 11.04. Обязанность спорящих сторон содействовать скорейшему исполнению решений и определений Арбитражного центра

1. Спорящая сторона обязана в максимально короткие сроки добровольно исполнить решение и (или) определение, вынесенные Арбитражным центром.
2. Спорящая сторона обязана воздерживаться от совершения действий, направленных на необоснованное затягивание процедуры исполнения вынесенных решений и (или) определений, вынесенных Арбитражным центром.

РАЗДЕЛ 12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 12.01. Ответственность Торговой системы

Торговая система не несет ответственности в случае невозможности исполнения своих обязательств по организации проведения торгов товарами, возникшей в связи с техническими сбоями в работе средств проведения торгов (включая сбои в работе программного обеспечения), попытками несанкционированного доступа к средствам проведения торгов, сбоями в работе систем связи, электроснабжения, обстоятельствами непреодолимой силы, невозможностью надлежащего функционирования иных организаций, деятельность которых влияет на возможность проведения организованных торгов товарами, за исключением случаев, когда такие события (действия) имели место по вине Торговой системы.

Статья 12.02. Антикоррупционные условия

1. Торговая система и Участники торгов (Кандидаты) руководствуются в своей деятельности применимым антикоррупционным законодательством, принимают меры по предупреждению коррупции.
2. Торговая система и Участники торгов (Кандидаты) при осуществлении деятельности, предусмотренной Правилами торгов и Правилами допуска, не осуществляют и не способствуют осуществлению действий, классифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также иных действий, нарушающих требования применимого антикоррупционного законодательства.

Условия договора об оказании услуг по проведению организованных торгов товарами.

1. Торговая система обязуется в соответствии с Правилами торгов и Правилами допуска регулярно оказывать Участнику торгов услуги по проведению организованных торгов товарами и иные, связанные с ними услуги, а Участник торгов обязуется выполнять требования Правил торгов и Правил допуска и оплачивать указанные услуги.
2. Состав услуг, условия и порядок их оказания, срок их оплаты, а также иные права и обязанности сторон настоящего договора, связанные с проведением организованных торгов товарами, устанавливаются Правилами торгов и Правилами допуска.
3. Настоящий договор вступает в силу с даты предоставления Участнику торгов допуска к организованным торгам товарами.
4. Настоящий договор прекращает свое действие с даты прекращения Участнику торгов допуска к организованным торгам товарами.

ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ

В соответствии с настоящими Правилами торгов при взаимодействии Торговая система и Участники торгов используют следующие документы:

№	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	ФОРМА ДОКУМЕНТА	ОТПРАВИТЕЛЬ ДОКУМЕНТА
1.	Выписка из реестра участников торгов	Форма установлена Формой №6 из Форм документов	Торговая система
2.	Заявление о прекращении допуска к организованным торгам товарами	Форма установлена Формой №7 из Форм документов	Участник торгов